

กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)

กรณีศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด หมายความว่า ศาลปกครองรับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนคดี หรือไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม หรือรับฟังข้อเท็จจริงไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ปรากฏตามพยานหลักฐานในสำนวนคดี เมื่อพิจารณาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีขึ้นอ้างในคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ว่า ศาลปกครองสูงสุดต้องรับฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นั้น ข้ออ้างดังกล่าวถือเป็น การโต้แย้งการตีความกฎหมายและการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายของศาล ซึ่งศาลปกครองสูงสุดย่อมมีดุลพินิจที่จะรับฟังพยานหลักฐานและวินิจฉัยชี้ขาดไปตามข้อกฎหมาย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวฟังเป็นยุตินั้นเป็นอย่างเดียวกันในสาระสำคัญ แม้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่เป็นผลให้คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ทั้งนี้ การลงโทษทางอาญาเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกายของจำเลยในคดีอาญา ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาจึงต้องพิจารณาให้ได้ความว่า จำเลยกระทำความผิดอาญาจริง โดยมีพยานหลักฐานปรากฏอย่างชัดแจ้งจนสิ้นสงสัยตามที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ แต่ในคดีปกครองเป็นการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง ที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งใช้คำสั่งนั้นไหมทดแทนหน่วยงานของรัฐ ผู้เสียหาย อันเป็นการดำเนินการเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ทางราชการ ซึ่งหากทางพิจารณา ได้ความว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐเสียหาย หน่วยงานของรัฐที่เสียหายย่อมมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชดใช้ คำสินไหมทดแทนได้ และศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวก็ได้ยกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีขึ้นวินิจฉัยโดยครบถ้วนแล้ว และไม่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องสำคัญ ในกระบวนการพิจารณาพิพากษาแต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้คำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาแล้ว ซึ่งจะมีผลทำให้ข้อเท็จจริง ที่ฟังเป็นยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่ถือเป็นกรณีมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า คดีขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นั้น เป็นเพียงการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจ ในการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าว ดังนั้น เหตุที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นกล่าวอ้าง ข้างต้นจึงไม่ใช่กรณีที่ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้น เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดี ไม่มีความยุติธรรม คำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีนี้ใหม่ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๔๔๗/๒๕๖๗)



กรณีที่ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดอันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติ แล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ หมายถึง กรณีที่มีข้อเท็จจริงนั้นอยู่ในคดี แต่ศาลไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงนั้น หรือข้อเท็จจริงปรากฏอย่างหนึ่ง แต่ศาลรับฟังเป็นอีกอย่างหนึ่ง และข้อเท็จจริงนั้นต้องเป็นข้อเท็จจริง สำคัญในคดี เมื่อพิจารณาข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองวินิจฉัยเกี่ยวกับ อำนาจของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการออกคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีว่า เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการวินิจฉัยที่มีข้อผิดพลาดบกพร่อง และผู้ฟ้องคดี เห็นว่าการรับฟังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในส่วนของการดำเนินการทางวินัย การใช้ดุลพินิจในการ ออกคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดผิดพลาด อันเป็นกรณีที่ศาลปกครองรับฟังข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน อันอาจทำให้ ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ เห็นได้ว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาล และได้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล ซึ่งศาล ได้พิจารณาโดยอาศัยข้อเท็จจริงจากสำนวนคดีและได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานพร้อมทั้ง ได้แสดงผลในการวินิจฉัยประกอบคำพิพากษาไว้โดยชัดแจ้งแล้ว การวินิจฉัยดังกล่าว เป็นความเห็นโดยอิสระของศาล การพิจารณาพิพากษาคดีกระทำโดยองค์กรคณะ ซึ่งต้องพิจารณาตาม ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดเป็นประเด็นสำคัญยอมใช้ ดุลพินิจยกขึ้นวินิจฉัย หาใช่เป็นกรณีที่ศาลฟังข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจ ทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญแต่อย่างใด คำขอของผู้ฟ้องคดี จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗๑/๒๕๖๗)

กรณีที่ไม่ว่าผู้ร้องไม่ทราบถึงเหตุอันในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมาโดยมิใช่ ความผิดของผู้ยื่น (มาตรา ๗๕ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลา (มาตรา ๗๕ วรรคสาม)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ถึงที่สุดแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๒.๑๓ การบังคับคดี

(๑) ข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครอง

คดีนี้กรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ร้อง) ได้ทำสัญญาเช่าคลื่นความถี่แม่ข่ายของสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และคลื่นความถี่แม่ข่ายของสัญญาณโทรทัศน์ในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ กับ บริษัท พ. ผู้คัดค้าน แต่ปรากฏว่าในปีที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๘) และปีที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ผู้คัดค้านมิได้ชำระค่าเช่าคลื่นความถี่แม่ข่ายและค่าสนับสนุนสวัสดิการตอบแทนตามสัญญาให้แก่ผู้ร้อง ซึ่งผู้คัดค้านได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ต่อมา คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดข้อพิพาทให้ผู้ร้องคืนค่าเช่าคลื่นความถี่แม่ข่ายแก่ผู้คัดค้านสำหรับปีที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ถึงปีที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๕๗) รวม ๘ ปี เป็นเงิน ๒๓,๖๓๕,๐๐๐ บาท ผู้ร้องไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองสูงสุดที่บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ในส่วนที่กำหนดให้ผู้ร้องคืนค่าเช่าคลื่นความถี่แม่ข่ายแก่ผู้คัดค้าน สำหรับปีที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ถึงปีที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๕๗) รวม ๘ ปี เป็นเงิน ๒๓,๖๓๕,๐๐๐ บาท การที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าขณะนี้ผู้ร้องยังไม่สามารถเบิกจ่ายและปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นได้เนื่องจากผู้ร้องได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีศาลปกครองชั้นต้นไม่เรียกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้ามาในคดี ซึ่งหากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น จะทำให้ผู้ร้องเกิดปัญหาต้องเรียกเงินที่ชำระไปแล้วคืน และหากศาลมีคำสั่งเป็นที่สุด ผู้ร้องก็อยู่ในฐานะมั่นคงที่พร้อมจะชำระหนี้ได้ นั้น ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ศาลปกครองสูงสุดอาจมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ร้องไว้พิจารณาตามข้ออ้างของผู้ร้อง เป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จึงมิใช่ข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่ให้ผู้ร้องคืนค่าเช่าคลื่นความถี่แม่ข่ายแก่ผู้คัดค้าน สำหรับปีที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ถึงปีที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๕๗) รวม ๘ ปี เป็นเงิน ๒๓,๖๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี อุทธรณ์ของผู้ร้องดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองสูงสุดที่บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนดังกล่าวจึงชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗๗-๙๗๘/๒๕๖๗)

(๒) การโต้แย้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งในชั้นบังคับคดี

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งในชั้นบังคับคดีให้นาง ว. มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากสิทธิเรียกร้องในเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงพิพาท เมื่อไม่มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดให้คำสั่งเช่นว่านี้ถึงที่สุด คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งอันใดของศาลปกครอง



ชั้นต้นตามข้อ ๔๔/๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หาได้จำกัดเฉพาะ คำสั่งระหว่างการพิจารณาเท่านั้น หากแต่ยังหมายความรวมถึงคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในชั้น การบังคับคดี หรือที่เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีแล้วด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า สัญญาซื้อขายที่ดินแปลงพิพาทในการขายทอดตลาด ระหว่าง เจ้าพนักงานบังคับคดี กับ นาง ว. เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งในชั้นการบังคับคดีของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงยื่น อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่ง ไม่รับคำร้องหรือยกคำร้องขอรับชำระหนี้ของนาง ว. แล้ว เห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิอุทธรณ์ คำสั่งในชั้นการบังคับคดีของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๔๔/๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลปกครองชั้นต้นพึงปฏิบัติ ตามข้อ ๔๔/๑ วรรคสอง โดยส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังศาลปกครอง สูงสุดโดยพลัน ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เป็นการ ดำเนินกระบวนการพิจารณาช้า จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานั้น ไม่ขัดด้วยระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอเบิกค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา และขออนุมัติเบิกค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และนํ้ายาสารเคมีที่ผู้ฟ้องคดีได้สำรองใช้ในการ จัดอบรม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเต็มตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีขอเบิก จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้สำรองจ่ายไปดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ยกฟ้องในส่วน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นเงินจำนวน ๗๓,๗๕๖.๐๓ บาท และชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และนํ้ายาสารเคมี เป็นเงิน ๘๐,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๔,๐๕๖.๐๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี กับทั้งให้ส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์และนํ้ายาสารเคมีรายการที่ (๓) (๔) และ (๕) คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากดำเนินการไม่ได้ ให้ชดใช้ค่าเสียหายแทนการส่งมอบ เป็นเงิน ๗,๓๘๓ บาท ต่อมา สำนักบังคับคดีปกครองรายงานต่อศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติตามคำบังคับครบถ้วนแล้ว คดีไม่มีเหตุขัดข้องในการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งถอนการบังคับคดี ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ถอนการบังคับคดี โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กรณีนี้ศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ได้ไต่สวนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเพื่อคุ้มครองสิทธิ ของคู่กรณีในระหว่างการพิจารณา ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งถอนการบังคับคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงไม่มีอำนาจสั่ง ตามความเห็นของสำนักบังคับคดีปกครองได้ เห็นว่า การจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่ง



เพิกถอนหรือแก้ไขหมายบังคับคดี หรือคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีที่บกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ได้ นั้น ต้องเป็นกรณีที่การบังคับคดียังไม่เสร็จลง เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งถอนการบังคับคดีตามข้อ ๑๓๓ แห่งระเบียบดังกล่าว อันถือได้ว่าการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นลงแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งถอนการบังคับคดีของศาลปกครองชั้นต้นในกรณีเช่นนี้ จึงมีอาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีตามข้อ ๑๓๔ แห่งระเบียบเดียวกัน หากแต่เป็นการใช้สิทธิในการอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งถอนการบังคับคดีของศาลปกครองชั้นต้น ทั้งนี้ คำสั่งอื่นใดของศาลปกครองชั้นต้นที่กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หาได้จำกัดเฉพาะคำสั่งระหว่างพิจารณาเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในชั้นบังคับคดี หรือที่เกิดขึ้นในภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีแล้วด้วย เมื่อคำสั่งถอนการบังคับคดีของศาลปกครองชั้นต้นมิได้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ถึงที่สุด และเป็นคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่เกิดขึ้นในภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี ซึ่งมีใช้คำสั่งระหว่างการพิจารณาตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำสั่งถอนการบังคับคดีจึงเป็นคำสั่งอื่นใดของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีในคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งถอนการบังคับคดีของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะส่งคำร้องคัดค้านคำสั่งถอนการบังคับคดีดังกล่าวมายังศาลปกครองสูงสุดโดยพลันตามข้อ ๔๙/๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๔/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))

(๓) การสืบทรัพย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการสืบหาทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีหนังสือขอให้ธนาคารพาณิชย์จำนวน ๙ แห่ง ดำเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝาก หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอยู่ กับธนาคาร โดยธนาคารพาณิชย์จำนวน ๔ แห่ง ได้มีหนังสือแจ้งข้อมูลทางการเงินของผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ธนาคารพาณิชย์อีกจำนวน ๕ แห่ง ได้มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดีแก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ทั้ง ๕ แห่ง ส่งสำเนาเอกสารข้อมูลบัญชีเงินฝาก หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอยู่ กับธนาคารดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาให้ครบถ้วน อันถือเป็นกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาล ผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการสืบหาทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีด้วยการมีหนังสือ



ขอให้ธนาคารพาณิชย์จำนวน ๙ แห่ง ดำเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝาก หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอยู่กับธนาคารดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ธนาคารพาณิชย์จำนวน ๕ แห่ง ปฏิเสธ การให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติตามคำบังคับของศาล ผู้ฟ้องคดีจึงอาจใช้สิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนหรือมีคำสั่ง ให้ธนาคารพาณิชย์ทั้ง ๕ แห่ง ส่งสำเนาเอกสารข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ฉบับที่เจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้องให้ผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๓๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังตามคำชี้แจงของธนาคาร ดังกล่าวข้างต้นว่า หากศาลมีคำสั่งใด ๆ ธนาคารก็จะยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งศาล กรณีจึงเห็นได้ว่า ศาลปกครองมีอำนาจไต่สวนและมีคำสั่งกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หรือมีคำสั่งใด ๆ เพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙๑/๒๕๖๓)

(๔) การถอนการบังคับคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๗๙๕,๔๘๐.๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย ค่าขออื่นนอกจากนี้ไต่ยก และไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดอุทธรณ์คำพิพากษา คดีจึงถึงที่สุด ต่อมา ในชั้นบังคับคดีความปรากฏต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ได้พิจารณาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาตารางวาละ ๓,๓๑๑ บาท เพิ่มขึ้น จากราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการเพื่อกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดให้ตารางวาละ ๘๑๗ บาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจำนวน ๒,๙๔๐,๘๗๓.๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำนวน ๑๓๑,๔๕๗.๐๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๐๗๒,๓๓๐.๒๒ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงิน ค่าทดแทนที่ดินที่เพิ่มขึ้นในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า ศาลปกครอง ชั้นต้นและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้วินิจฉัยและพิจารณาในเรื่องค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ของผู้ฟ้องคดี ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๑๘๔ เลขที่ดิน ๓๗๐ (๑๓๒) จังหวัดนครนายก อันเป็นเหตุ แห่งการฟ้องคดีเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินตามที่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นจากราคาค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการเพื่อกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนด เป็นเงินจำนวน ๑,๗๙๕,๔๘๐.๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษา ศาลปกครองชั้นต้นครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับของศาล อีกต่อไป เมื่อปรากฏว่าสำนักงานศาลปกครองกลางรายงานศาลขอให้สั่งถอนการบังคับคดี เนื่องจาก ได้ดำเนินการบังคับตามคำบังคับของศาลถูกต้องครบถ้วนแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่ง ถอนการบังคับคดีตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๙/๒๕๖๘)



๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า การที่ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ใช้อำนาจในฐานะนายช่างชลประทาน ดำเนินการรื้อถอนร้านค้าชุมชน ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ มิได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการออกคำสั่งทางปกครองในเรื่องดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับให้บุคคลรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่มีสิทธิใด ๆ ในเขตชลประทานดังกล่าว รวมทั้งไม่อาจอ้างสิทธิที่จะใช้เขตชลประทานเป็นทางออกสู่ถนนสาธารณะ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงไม่อาจกล่าวอ้างความเดือดร้อนจากความจำเป็นที่จะต้องใชทางออกสู่สาธารณะโดยผ่านเขตชลประทานเพื่อความสะดวกมาร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนอาคารร้านค้าชุมชนที่อยู่ในเขตชลประทานได้ เมื่อคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหก



ระบุแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกขอแก้ไขข้อความในคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นที่ระบุข้อความว่า “รวมทั้งไม่มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้เขตชลประทานดังกล่าวเป็นทางผ่านออกไปสู่ถนนสาธารณะ” เป็น “การให้และการใช้สิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีหรือกรมชลประทาน ตามระเบียบราชการบริหารบ้านเมืองที่ดี” โดยมีได้โต้แย้งคัดค้านผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่าไม่ถูกต้องอย่างไร จึงเป็นกรณีที่คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น อันเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้น เป็นกรณีที่ไม้อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหกไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๔/๒๕๖๘)

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับและรับชำระเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก แต่ผู้ฟ้องคดีไม่นำเงินดังกล่าวส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินของกองบังคับการตำรวจจราจร ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ปรากฏตามบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ว่า เงินค่าปรับจำนวน ๕๔,๖๐๐ บาท ร้อยตำรวจเอก ถ. ขอยืมไปจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เก็บรักษาไว้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เปรียบเทียบปรับเท่านั้น ร้อยตำรวจเอก ถ. เป็นผู้เก็บเงินไว้ทั้งหมด เมื่อออกเวรหัวหน้าหน่วยจะรวบรวมเงินไปส่งทุกครั้ง และที่ผู้บังคับการตำรวจจราจร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔) กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีให้ร้อยตำรวจเอก ถ. ยืมเงินค่าปรับไป ๔๐,๐๐๐ บาท ไม่เป็นความจริง ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวขัดแย้งกับบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนตามบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ซึ่งไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ามีการให้สัญญา ชุ่ยเชียว หลอกหลวง ใช้กำลังบังคับ หรือกระทำการใด ๆ โดยมีขอบเพื่องูใจให้ผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำดังกล่าวนี้ บันทึกถ้อยคำดังกล่าวจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้อง และเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดี เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นพอฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหน้าที่ในการเก็บเงินค่าปรับและไม่ได้นำส่งเงินค่าปรับให้สถานีตำรวจทางด่วน ๑ อีกทั้งไม่เคยให้ร้อยตำรวจเอก ถ. ยืมเงินค่าปรับและผู้ฟ้องคดีไม่ได้เก็บเงินค่าปรับไว้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อันเป็นเหตุให้ต้องถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามคำอุทธรณ์ข้างต้นถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยกข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขึ้นต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์คำพิพากษาแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามคำสั่งพิพากษาและตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยในคำพิพากษา และแม้ผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขออย่างชัดเจนให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษาตามคำขอท้ายฟ้องก็ตาม แต่จากการบรรยายในคำอุทธรณ์ดังกล่าวมานี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและมีความประสงค์ขอให้ศาลปกครอง



สูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นพิพากษาตามคำขอท้ายฟ้องแล้ว ดังนั้น เมื่อคำอุทธรณ์ดังกล่าวมีองค์ประกอบอย่างน้อยครบตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้นแล้ว ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปได้ ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๐๖ ของระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๕/๒๕๖๓)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ข้อที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น (ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๙๘๑ ซึ่งแบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๓๐ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เนื้อที่จำนวน ๓ งาน ๔๒.๔ ตารางวา ซึ่งอยู่ในเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตารางละ ๑๕๐ บาท หรือไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา ได้รับค่าทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๙,๗๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าวไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี โดยศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองสูงสุด



พิจารณาตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏหลักฐานการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินจำนวน ๓ แปลง ได้แก่ การซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๐ ในราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท และการซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๕๙๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๕๙๕ ในราคา ๖๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ ซึ่งที่ดินทั้งสามแปลงข้างต้นตั้งอยู่ในตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๐ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา เป็นที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง มีด้านที่ติดทางสาธารณประโยชน์ ๑ ด้าน และมีระยะห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๓ กิโลเมตร มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินขณะซื้อขายทั้งแปลงเป็นเงินจำนวน ๓๐๗,๕๗๕ บาท คิดเป็นราคาไร่ละ ๙๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๒๕ บาท ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๕๙๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๕๙๕ มีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๖๙.๙ ตารางวา และ ๒ งาน ๔๔.๓ ตารางวา ตามลำดับ เป็นที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง มีด้านที่ติดทางสาธารณประโยชน์ ๑ ด้าน และด้านที่ติดกับเหมืองสาธารณประโยชน์อีก ๑ ด้าน และมีระยะห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๖ กิโลเมตร โดยมีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินขณะซื้อขายทั้งสองแปลงรวมกันเป็นเงินจำนวน ๒๒๒,๙๐๐ บาท คิดเป็นไร่ละ ๙๗,๕๒๘ บาท หรือตารางวาละ ๒๔๓.๘๒ บาท เมื่อที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๓๕๗๐ เป็นที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างและมีที่ดินติดกับทางสาธารณประโยชน์ ๑ ด้าน เช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงพอรับฟังได้ว่าราคาซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๐ เป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวมีราคาสูงกว่าราคาค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีได้นำราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวมาพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี แม้หลักฐานการซื้อขายที่ดินข้างต้นจะเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีเพิกยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ แต่การกำหนดค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ กล่าวคือ การกำหนดเงินค่าทดแทนต้องคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาประกอบด้วย ปัญหาดังกล่าวจึงถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งไม่ต้องห้ามตามอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงชอบที่จะรับฟังคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๖๖๒/๒๕๖๗)

สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดให้เป็นค่าอะไหล่รถยนต์จำนวน ๕๖,๔๗๐ บาท และค่าจ้างผู้มีอาชีพซ่อมรถยนต์จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างรถแบคโฮ (คาร์ถลาก) จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๖๖,๔๗๐ บาท นั้น คู่กรณีไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งในจำนวนของค่าความเสียหายส่วนนี้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ในส่วนนี้ว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสบอุบัติเหตุ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑



มีส่วนประมาทด้วยและผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินค่าเสียหายจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทจากผู้รับจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในคดีหมายเลขแดงที่ ๗๕๐/๒๕๕๙ ของศาลจังหวัดอ่างทอง (ความอาญา) ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง โจทก์ นายบุญนาค มั่นเมือง จำเลยที่ ๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองฝั่งการเกษตร จำเลยที่ ๒ และว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ ทรงไทร จำเลยที่ ๓ (ผู้จัดการของจำเลยที่ ๒) โดยพนักงานอัยการจังหวัดอ่างทองได้ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสามในฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมาย ซึ่งศาลจังหวัดอ่างทองได้มีคำพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามมาตรา ๓๔๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๔๓ (๔) และมาตรา ๑๕๗ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการนี้ ได้ทำการไกล่เกลี่ยในส่วนของการค่าเสียหายระหว่างจำเลยทั้งสามเป็นค่าชดเชยความเสียหายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอีก นั้น กรณีเห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงตามอุทธรณ์ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จะเป็นกรณีมิได้ว่ากล่าวกันมาในศาลปกครองชั้นต้น แต่เมื่อมูลละเมิดคดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาที่ศาลปกครองสูงสุดจำต้องรับฟังข้อเท็จจริงหรือผลแห่งคดีตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา อันถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘๔/๒๕๖๘)

๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่อาจแก้ไขได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกับคำอุทธรณ์ และไม่ได้จัดทำสำเนาคำอุทธรณ์และเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าตามจำนวนผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งเอกสารยื่นต่อศาล ได้แก่ เอกสารประกอบคำอุทธรณ์ (ชุดต้นฉบับ) ที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า และสำเนาคำอุทธรณ์พร้อมเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า จำนวน ๒ ชุด เพื่อที่ศาลจะส่งให้คู่กรณีในอุทธรณ์ โดยให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่รับหมายแจ้งคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจงต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองสูงสุด และขอให้ตุลาการศาลปกครองสูงสุดดำเนินกระบวนการความต่อไป โดยขอให้เป็นไปตามมาตรา ๕๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามหมายแจ้งคำสั่งศาลดังกล่าวอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือยืนยันเหตุผล



ตามคำชี้แจงเช่นเดิม เมื่อคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีถือเป็นคำฟ้องตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่จัดทำสำเนาคำอุทธรณ์และไม่ลงลายมือชื่อในเอกสารคำอุทธรณ์ให้ครบถ้วน ถือเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้อุทธรณ์อาจแก้ไขได้ ศาลจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขคำอุทธรณ์ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด แต่ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าไม่ประสงค์ดำเนินการจัดส่งเอกสารตามคำสั่งศาล กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีไม่จัดทำสำเนาคำอุทธรณ์และการลงลายมือชื่อในเอกสารคำอุทธรณ์ให้ครบถ้วนตามข้อ ๓๓ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังกล่าว ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขคำอุทธรณ์ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว จึงมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๖๐-๕๖๑/๒๕๖๘)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๖๐,๑๖๑.๗๖ บาท ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๖๒,๒๘๐.๘๘ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยลดจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากจำนวน ๖๖๒,๒๘๐.๘๘ บาท ลดลงเหลือเงินที่ต้องชำระจำนวน ๕๖๔,๔๐๐ บาท คดีนี้จึงมีทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์จำนวน ๙๗,๘๘๐.๘๘ บาท ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินจำนวน ๑,๙๕๘ บาท ตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นตรวจคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ถือว่าเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งผู้อุทธรณ์อาจแก้ไขหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงได้มีหมายแจ้งคำสั่งลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งศาล ต่อมา ข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๑,๙๕๘ บาท โดยวิธีการโอนเงินจากบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปยังบัญชีค่าธรรมเนียมศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งจำนวนเงินที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์นั้นเป็นกรณีที่ ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าทุนทรัพย์ของผู้อุทธรณ์แต่ละคนเป็นจำนวนเท่าใดตามข้อ ๓๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมีจำนวนทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ต่ำกว่า ในศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๓ แห่งระเบียบดังกล่าว การชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลของ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ครบถ้วนแล้วตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๔ ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๖ และข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองถือเป็นคำอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน เพราะได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลภายในกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๖/๒๕๖๘)

๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรืออื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๗๔๕/๒๕๖๐) เรื่อง แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๘๗๓/๒๕๕๙) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นประกาศเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน เนื่องจากเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากการไม่ได้ขึ้นเงินเดือน รอบวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนเงิน ๗๖๘,๙๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาในคำขอท้ายฟ้อง ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำขอดังกล่าวและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วน แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อหาที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับคำฟ้องในส่วนนี้ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาเพิกถอนข้อ ๓.๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๗๔๕/๒๕๖๐) เรื่อง แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยแต่เพียงข้อหาการออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในข้อหาการกระทำละเมิดนั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้ชำระค่าธรรมเนียมศาล ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อหาการกระทำละเมิด ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในข้อหาการกระทำละเมิด จึงเป็นอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยมิได้อุทธรณ์ในข้อหาการออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์แต่เพียงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย



ตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แม้ว่าศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งรับอุทธรณ์ และศาลปกครองสูงสุดได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาเรื่อยมาก็ตาม แต่ศาลปกครองสูงสุดก็ชอบที่จะมีคำพิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องมีคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์ตามข้อ ๑๑๑ (๑) แห่งระเบียบดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๖๖/๒๕๖๗)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ป. ขอให้เพิกถอนคำสั่งยกเลิกคำขออนุญาตที่ดินที่นาย ป. ได้แจ้งการครอบครองไว้ และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ศาลจังหวัดสุรินทร์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนาย ว. และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ป. กรณีจึงถือว่านาย ว. และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่จะทำการอันจำเป็นและเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไป หรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกตามมาตรา ๑๗๑๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๗๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และโดยที่การฟ้องคดีเกี่ยวกับทรัพย์มรดกถือเป็นการจัดการทรัพย์สินอย่างหนึ่ง เมื่อกรณีนี้มีผู้จัดการมรดกหลายคน การกระทำตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดกต้องถือเอาเสียงข้างมากในการจัดการ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดพิเศษเป็นอื่น ถ้าเสียงเท่ากันเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๗๒๖ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีและนาย ว. เป็นผู้จัดการมรดกของนาย ป. ร่วมกัน การที่ผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียวลงลายมือชื่อในคำฟ้องและยื่นฟ้องคดีนี้โดยไม่ปรากฏว่านาย ว. ได้มอบฉันทะหรือมอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีแทนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๕) ประกอบกับวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำฟ้องที่ยื่นต่อศาลจึงเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้องให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้องดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควรแต่อย่างใด หากแต่มีคำสั่งรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วมีคำพิพากษา



ยกฟ้อง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีโดยไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง และเป็นกรณีมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และกรณีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดสามารถยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๐๘/๒๕๖๓)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้เคยมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว และต่อมาในระหว่างขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริง ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ จึงได้มีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่สั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาและกระบวนการพิจารณาอื่นที่ต่อเนื่องจากนั้นทั้งหมดแล้วมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ซึ่งกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีที่ศาลเห็นเองว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมก่อนมีคำพิพากษามาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงขอที่ศาลปกครองชั้นต้นจะรอกการพิจารณาไว้ชั่วคราว และจัดทำความเห็นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลส่งไปยังศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว คดีนี้จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความเพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการคดีใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยให้ศาลปกครองชั้นต้นจัดทำความเห็นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลส่งไปยังศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๖/๒๕๖๓)

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการเลี้ยงสุนัขในศูนย์รักษาสุนัขหัวหินของเทศบาลเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เนื่องจากมีการเลี้ยงสุนัขเป็นจำนวนมาก ทำให้มีเสียงดังรบกวน มีกลิ่นเหม็นจากมูลสุนัข ชากสุนัข และกลิ่นสาบสุนัข และมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่ใกล้เคียง ปล่อยให้สุนัขหลุดจากสถานที่เลี้ยงจนกลายเป็นสุนัขจรจัดอาศัยอยู่รอบสถานที่ดังกล่าว สร้างความสกปรกและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าและประชาชนในชุมชนได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหน่วยงานต่าง ๆ หลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย้ายสุนัขในศูนย์รักษาสุนัขหัวหินทั้งหมดออกไปเลี้ยงในสถานที่อื่น หรือย้ายศูนย์รักษาสุนัขหัวหินให้ไปตั้งที่อื่นที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่



ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสืบทอดหนี้ที่ต้องเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขและศูนย์รักษาสุนัขหัวหิน วันละ ๕,๐๐๐ บาท นับจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันฟ้องคดี เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งในคดีเรื่องนี้เป็นคดีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดเวลาในการพิจารณาพิพากษาไว้เป็นการเฉพาะ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองสืบทอดหนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ศาลจะต้องพิจารณาค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ ดังนั้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องดำเนินการสอบสวนพิจารณาคดีนี้ในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริง การสรุปสำนวน การนั่งพิจารณาคดี และการพิพากษาคดีตามขั้นตอนปกติ เพื่อให้คู่กรณีได้มีโอกาสทราบข้ออ้างหรือข้อแย้ง ตลอดจนพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อแย้งของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อแย้งของฝ่ายตน ตามควรแก่กรณีตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการฟังความทุกฝ่าย การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา และเรียกนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินให้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี โดยกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดทำคำให้การแก้คำฟ้องยื่นต่อศาลภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่ได้รับทราบคำสั่งศาล และต่อมาศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขยายระยะเวลายื่นคำให้การออกไปจนถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่ในระหว่างนั้นตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า หากจะดำเนินการสอบสวนพิจารณาคดีนี้ตามขั้นตอนปกติ ย่อมจะสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจากเหตุเดือดร้อนรำคาญมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลทำให้เกิดความไม่พอใจและสร้างความแตกแยกระหว่างประชาชนและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จนอาจเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานหรือการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ จึงเสนอองค์คณะในศาลปกครองชั้นต้นเพื่อหารืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นให้มีคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาคดีนี้โดยเร่งด่วน ซึ่งอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาคดีนี้โดยเร่งด่วนตามข้อ ๔๙/๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นจึงใช้อำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยมีคำสั่งกำหนดนัดเดินเผชิญสืบหรือตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและไต่สวนนอกสถานที่ ณ ศูนย์รักษาสุนัขหัวหิน รวมทั้งนัดตรวจสอบลงนามรับรองรายงานที่ศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยให้ถือว่าวันตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและนัดไต่สวนนอกสถานที่ รวมทั้งที่นัดตรวจสอบลงนามรับรองรายงานที่ศาลปกครองดังกล่าวเป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ให้ยกเลิกคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเวลายื่นคำให้การและให้ถือว่าการชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีในวันตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการไต่สวนนอกสถานที่ในกรณีนี้เป็นการให้การแก้คำฟ้องไปในคราวเดียวกัน และกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ และนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการป้องกันแก้ไข หรือระงับเหตุรำคาญที่เกิดจากสุนัขของสุนัขของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสืบทอดหนี้ รวมจำนวน ๓๕,๒๐๐ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาลงถึงที่สุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสืบทอดหนี้ตามส่วนของการชนะคดี



ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ในการพิจารณาบรรทัดคดีของศาลปกครอง ได้มีการนำหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการฟังความทุกฝ่ายมาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่คู่กรณี โดยศาลจะต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้ง ตลอดจนพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อแย้งของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง และให้โอกาสคู่กรณีได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อแย้งของฝ่ายตน ผ่านขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม รวมทั้งการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีที่ปรากฏในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ หรือคำให้การเพิ่มเติม แม้ศาลจะเห็นว่าข้อเท็จจริงในคำฟ้องเพียงพอที่จะพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีได้โดยไม่ต้องดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงอีก ซึ่งข้อ ๖๑ ตอนท้ายแห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กำหนดให้ตุลาการเจ้าของสำนวนมีอำนาจจัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวนเสนอองค์คณะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปก็ตาม แต่โดยที่หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการฟังความทุกฝ่าย ถือเป็นหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความทั่วไปซึ่งมีค่าบังคับเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ส่วนระเบียบดังกล่าวมีค่าบังคับเทียบเท่ากฎซึ่งออกโดยพระราชบัญญัติ จึงไม่อาจตีความข้อ ๖๑ แห่งระเบียบดังกล่าว ให้ขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการฟังความทุกฝ่ายได้ ในกรณีเช่นนี้ ศาลต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีได้ทราบถึงคำฟ้อง และพยานหลักฐานประกอบคำฟ้องของคู่กรณีฝ่ายผู้ฟ้องคดี ตลอดจนต้องให้โอกาสคู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้การแก้ข้อกล่าวหาและเสนอพยานหลักฐานสนับสนุนคำให้การของฝ่ายตนแล้ว จึงจะดำเนินการตามข้อ ๖๑ แห่งระเบียบดังกล่าวต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม มีคดีบางเรื่องที่ศาลจำต้องพิจารณาพิพากษาโดยเร่งด่วน เพราะมีกฎหมายกำหนดเวลาในการพิจารณาพิพากษาไว้เป็นการเฉพาะ หรือเพราะเหตุอื่นใด ซึ่งหากจะดำเนินกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริง การสรุปสำนวน และการนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดีตามขั้นตอนปกติอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง หรืออาจเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ หรือแก่บริการสาธารณะ ในการพิจารณาพิพากษาคดีในลักษณะนี้ ข้อ ๔๙/๒ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กำหนดให้ศาลมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยเร่งด่วน และวรรคสอง กำหนดให้ศาลทำการแสวงหาข้อเท็จจริงตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการฟังความทุกฝ่าย โดยการไต่สวนคู่กรณีหรือโดยวิธีการอื่นใดแทนการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ หรือคำให้การเพิ่มเติมตามขั้นตอนปกติ จึงเห็นได้ว่า การดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยเร่งด่วนตามข้อ ๔๙/๒ แห่งระเบียบดังกล่าว เป็นข้อยกเว้นการดำเนินกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนปกติตามข้อ ๔๒ ถึงข้อ ๔๙ แห่งระเบียบเดียวกัน และยังเป็นการตัดทอนสิทธิในการดำเนินกระบวนการพิจารณาบางประการของคู่กรณี ดังนั้น การพิจารณาว่าคดีเรื่องใดเป็นเรื่องที่ศาลจำต้องพิจารณาพิพากษาโดยเร่งด่วนตามข้อ ๔๙/๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงต้องพิจารณาโดยเคร่งครัด โดยต้องจำกัดอยู่เฉพาะแต่คดีเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๙/๒ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งมีทั้งหมด ๓ กรณี ได้แก่ ๑. คดีเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดเวลาในการ



พิจารณาพิพากษาไว้เป็นการเฉพาะ ๒. คดีเรื่องที่หากจะดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริง การสรุปสำนวน และการนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดีตามขั้นตอนปกติอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และ ๓. คดีเรื่องที่หากจะดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริง การสรุปสำนวน และการนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดีตามขั้นตอนปกติ อาจเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ส่วนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในเรื่องอื่น ๆ ศาลสามารถนำวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในส่วนของการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวมาใช้เพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่คู่กรณีในระหว่างการพิจารณาคดีได้โดยไม่ต้องพิจารณาพิพากษาโดยเร่งด่วนตามข้อ ๔๙/๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

เมื่อคดีนี้มีได้เป็นเรื่องที่ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาโดยเร่งด่วนตามข้อ ๔๙/๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อีกทั้ง ศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงล่วงหน้าโดยยังมิได้ทำการแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อ ๔๙/๒ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว ที่กำหนดให้ถือว่าวันที่เสร็จสิ้นการแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และการที่ศาลปกครองชั้นต้นเพียงแต่ใช้อำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เพื่อทำการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยการเดินเผชิญสืบและไต่สวนคู่กรณี โดยมิได้ใช้อำนาจตามส่วนที่ ๑ (การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม) หรือส่วนที่ ๒ (การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล) ของหมวด ๒ (การแสวงหาข้อเท็จจริง) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แม้ศาลปกครองชั้นต้นจะได้มีคำสั่งให้ถือว่าการชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในวันตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการไต่สวนนอกสถานที่เป็นการให้การแก้คำฟ้องก็ตาม แต่การเดินเผชิญสืบและการไต่สวนคู่กรณีดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเป็นการให้โอกาสผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ให้การแก้ข้อกล่าวหาและเสนอพยานหลักฐานสนับสนุนคำให้การตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการฟังความทุกฝ่าย ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีโอกาสได้ให้การโดยชัดแจ้งแสดงเหตุแห่งการปฏิเสธหรือยอมรับข้อหาที่ปรากฏในคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวมทั้งส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือที่จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีตามข้อ ๔๓ แห่งระเบียบดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่อาจทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์รักษาสุนัขหัวหินซึ่งเดิมเป็นของมูลนิธิศูนย์รักษาสุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีนี้โดยเร่งด่วนตามข้อ ๔๙/๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเห็นได้ว่า เป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง การนั่งพิจารณาคดี และการพิพากษาคดีตามส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ของหมวด ๒ แห่งระเบียบดังกล่าว หากศาลปกครองสูงสุดดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ต่อไปย่อมเป็นการตัดโอกาสในการโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี



ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗๑/๒๕๖๘)

ในการดำเนินคดีปกครอง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะได้มอบอำนาจให้ พนักงานอัยการดำเนินคดีนี้แทนจนคดีถึงที่สุด ซึ่งมีผลทำให้พนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีอำนาจดำเนินคดีนี้แทนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ และศาลมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาต่าง ๆ รวมทั้งแจ้งข้อความและส่งเอกสารให้แก่พนักงานอัยการได้ก็ตาม แต่เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นคำแถลงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่าไม่รับแก้ต่างดำเนินคดีนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม และสำนักงานคดีปกครองขอนแก่นได้คืนสำนวนคดีนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไปดำเนินการเองแล้ว โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้แจ้งให้ศาลปกครองชั้นต้นทราบถึงการไม่รับแก้ต่างดำเนินคดีดังกล่าว และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินคดีนี้แทน ดังนั้น การดำเนินคดีต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องดำเนินคดีด้วยตนเอง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการพิจารณา โดยได้กำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงและได้มีหมายแจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงให้พนักงานอัยการทราบ และเมื่อได้มีการจัดทำคำแถลงการณ์เสร็จแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นได้มีหมายแจ้งกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังคำพิพากษาถึงพนักงานอัยการ ซึ่งในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดมาศาล ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้อง โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีหมายแจ้งคำพิพากษาให้พนักงานอัยการทราบ แต่ไม่ได้มีหมายแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นคู่กรณีในคดีทราบแต่อย่างใด ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้เข้ามาดำเนินคดีตั้งแต่ในชั้นกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นต้นมา กรณีจึงเป็นการที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง เพราะผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่มีโอกาสนำเสนอข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานต่อศาลในวันก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อมาจนมีคำพิพากษา ย่อมเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งด้วย โดยมีได้มีหมายแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไปฟังคำพิพากษามาตรา ๖๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๐/๒๕๖๘)



(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอฟังการวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ไม่ดำเนินการแก้ไขแนวเขตที่ดินที่มีการนำซีรูกล้ำเข้ามาในที่ดินแปลงดังกล่าว สืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ทำการรังวัดที่ดินและจัดทำแผนที่พิพาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดที่ดินตามผู้ขอนำรังวัดซีรูกล้ำเข้ามาในที่ดินแปลงดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันเป็นการรังวัดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผ่านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขเอกสารที่ดินซึ่งมีแนวเขตที่ดินทับซ้อนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการ จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามแก้ไขแนวเขตที่ดินอื่นใดที่รูกล้ำแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงในหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่มีถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผ่านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุว่า มีการรังวัดแนวเขตที่ดิน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๒ เป็นการรังวัดโดยมีหลักฐานเป็น น.ส. ๓ ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการรังวัดเพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเป็นการรังวัดเพื่อตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และพนักงานเจ้าหน้าที่มีการสอบสวนเปรียบเทียบ หรือสอบสวนใกล้เคียง และสั่งการไปประการใด มีการนำคดีไปฟ้องศาลหรือไม่ ผลเป็นเช่นใด ศาลปกครองชั้นต้นขอที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา มีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม และมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ สำหรับกรณีการรังวัดที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่พิพาทตามคำสั่งศาลจังหวัดนครราชสีมา นั้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้องสอดเข้ามาในคดีดังกล่าวหรือไม่ การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การรังวัดที่ดินและจัดทำแผนที่พิพาทตามคำสั่งศาลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อที่จะวินิจฉัยข้อพิพาทว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือจำเลย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องปรับแก้จำนวนเนื้อที่และรูปแผนที่ในที่ดินพิพาทหรือไม่ ต้องเป็นไปตามคำบังคับของศาลจังหวัดนครราชสีมา ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่การระงับข้อพิพาทตามที่กฎหมายปกครองกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยเช่นดังกล่าวได้ กรณีถือได้ว่าข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นต้นฟังมายังไม่เพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นไปดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอีกครั้งแล้วมีคำสั่งใหม่ไปตามรูปคดี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๓๔/๒๕๖๓)



๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีคำร้องเรียนต่อนายกสภาการพยาบาลว่า นางสาว ผ. ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ใช้มีดคัตเตอร์ฟันมือของผู้ฟ้องคดีจนผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บ และผู้ฟ้องคดีได้ขอความช่วยเหลือ แต่นางสาว ผ. ปฏิเสธให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการประพฤติดิจจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล แต่เลขาธิการสภาการพยาบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) กลับมีคำสั่งไม่รับคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งคำร้องเรียนเพื่อให้สภาการพยาบาลรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาอีกครั้ง เมื่อพิเคราะห์ข้อหา ข้ออ้าง และคำขอท้ายฟ้อง ตลอดจนเอกสารในสำนวนคดีโดยตลอดแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ก็ด้วยเจตนาต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ส่งคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้สภาการพยาบาลพิจารณา รับคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและเสนอคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีต่อประธานอนุกรรมการจริยธรรมหรือคณะกรรมการสภาการพยาบาล เพื่อพิจารณาคำร้องเรียนผ่านทางสภาการพยาบาล ผู้ฟ้องคดีหาได้มีความประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คำฟ้องคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเป็นการกำหนดประเภทคดีที่ไม่สอดคล้องกับข้อหาและคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี กรณีดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่งตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยที่ปัญหาการกำหนดประเภทคดีให้ถูกต้องตามข้อหาและคำขอท้ายคำฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดชอบที่ยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว เมื่อคดีนี้ขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้โดยไม่เสียความยุติธรรม ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคดีนี้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่า กรณีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบเดียวกัน โดยเห็นควรพิจารณาและมีคำสั่งต่อไปตามรูปคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๓/๒๕๖๘)

